Anlage 1 — Leistungsbeschreibung Home Energy Management System (HEMS)

zum Vertrag über die Bereitstellung und Nutzung eines Home Energy Management Systems zwischen **Power Share FlexCo (**FN 688982 i), Berggasse 5, 1090 Wien und [Kunde]

---

1. Systemübersicht

Das HEMS ist ein intelligentes Energiemanagementsystem für Privathaushalte. Es erfasst die Energieflüsse am Smart Meter und bei angebundenen Geräten und stellt diese dem Kunden übersichtlich dar. Je nach Ausstattung des Haushalts ermöglicht das HEMS darüber hinaus die Optimierung von Eigenverbrauch, Speichersteuerung und die Optimierung innerhalb der Energiegemeinschaft.

Der Leistungsumfang richtet sich nach der individuellen Anlagenkonfiguration des Kunden (siehe Abschnitt 3). Eine Photovoltaikanlage oder ein Batteriespeicher sind keine Voraussetzung für die Nutzung des HEMS. Abhängig von den im Haushalt vorhandenen Geräten wird die für den Betrieb erforderliche Hardware zur Verfügung gestellt. Zusätzliche smarte Steckdosen sind vom Kunden selbst zu beschaffen.

2. Hardware-Komponenten

2.1 Energy-Agent

Eigenschaft	Beschreibung
Funktion	Zentrale Steuerungs- und Kommunikationseinheit des HEMS. Erfasst Energiedaten vom Smart Meter, verarbeitet diese lokal und kommuniziert mit der Serviceplattform des Anbieters.
Schnittstellen	Smart-Meter-Anbindung, WLAN, LAN (Ethernet), USB
Stromversorgung	Netzteil 12 V DC (im Lieferumfang enthalten)
Aufstellung	Flexibel: Aufstellung auf einer ebenen Fläche (z.B. Schreibtisch, Regal) oder optionale Wandmontage. Eine WLAN/LAN-Verbindung zum Heimnetzwerk muss am gewählten Standort verfügbar sein.
Konnektivität	Verbindung zum Internet über das Heimnetzwerk des Kunden (WLAN oder LAN)
Sicherheit	Verschlüsselte Datenübertragung (TLS 1.3), CRA-konformes Sicherheitsdesign.

2.2 Funkadapter (Antenne)

USB-Funkadapter zur drahtlosen Kommunikation mit kompatiblen Geräten im Haushalt (z.B. smarte Steckdosen, Wechselrichter). Wird am Energy-Agent angesteckt. Reichweite: bis zu 30 m im Innenbereich.

2.3 Smart-Meter-Adapter

Funktion	Installationsort
Auslesung der Smart-Meter-Daten über die Kundenschnittstelle	Am Smart Meter oder in dessen Nähe

2.4 Geräte-Adapter

Ein Geräte-Adapter wird nur bereitgestellt, sofern die Anlagenkonfiguration des Kunden dies erfordert und eine Anbindung über die lokale Schnittstelle (API) des jeweiligen Geräteherstellers nicht möglich ist.

Funktion	Installationsort
Steuerung und Datenerfassung von flexiblen Geräten, z.B. des Wechselrichters und/oder Batteriespeichers/Ladestation	In der Nähe des flexiblen Geräts

2.5 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1x Energy-Agent inkl. Netzteil
- 1x Funkadapter
- 1x Smart-Meter-Adapter und Datenkabel
- 1x Netzwerkkabel (LAN-Kabel)
- 1x Kurzanleitung
- Optional: Geräte-Adapter (nur sofern nach Anlagenkonfiguration erforderlich)

Nicht im Lieferumfang enthalten sind Wechselrichter, Batteriespeicher, Smart Meter, Internetrouter und sonstige Anlagenkomponenten des Kunden.

2.6 Erweiterungsmöglichkeiten

Das HEMS kann durch Zigbee-fähige smarte Steckdosen (Smart Plugs) erweitert werden, um zusätzliche Verbraucher in die Steuerung und das Monitoring einzubinden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und können vom Kunden eigenständig erworben und eingebunden werden.

3. Software und Serviceleistungen

3.1 Energiemonitoring

- Echtzeit-Darstellung von Erzeugung, Eigenverbrauch, Netzbezug und Einspeisung über die Kunden-App bzw. das Webportal
- Historische Auswertungen (Tages-, Wochen-, Monats-, Jahresansicht)
- Automatische Benachrichtigungen bei Auffälligkeiten (z.B. Ertragseinbruch, Geräteausfall)

3.2 Eigenverbrauchsoptimierung

- Die Anbindung von Wechselrichtern und Batteriespeichern erfolgt bevorzugt über die lokal im Heimnetzwerk des Kunden bereitgestellte Schnittstelle des jeweiligen Geräteherstellers (z.B. lokale API oder Modbus TCP). Eine Anbindung über Geräte-Adapter erfolgt nur, sofern keine lokale Schnittstellenanbindung verfügbar ist.
- Automatische Steuerung des Batteriespeichers zur Maximierung des Eigenverbrauchs
- Lastverschiebung steuerbarer Verbraucher in Zeiten hoher PV-Erzeugung (sofern kompatible Geräte vorhanden und vom Kunden freigegeben)
- Prognosebasierte Optimierung unter Berücksichtigung von Wetterdaten und Verbrauchsmustern

3.3 Einspeiseoptimierung

- Vermeidung von Abregelung der PV-Anlage durch intelligente Speichersteuerung und Lastverschiebung
- Dynamische Anpassung an aktuelle Netzanforderungen

3.4 Energiegemeinschaft und Flexibilität

- Technische Anbindung an die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) gem. EAG
- Automatisierte Zähldatenübermittlung und Zuordnung innerhalb der Gemeinschaft
- Prognosen für Erzeugung und Verbrauch innerhalb der EEG
- Steuerung von Batterie und steuerbaren Verbrauchern im Rahmen definierter Komfortgrenzen zur Optimierung und Erhöhung der getauschten Energie innerhalb der Gemeinschaft
- Voraussetzung: Mitgliedschaft des Kunden in der EEG (gesondert abzuschließen unter app.egon.energy/poella)

3.6 Software-Updates

- Regelmäßige Funktionsupdates und Sicherheitsaktualisierungen
- Updates werden automatisch über die Internetverbindung eingespielt
- Bei Updates, die eine wesentliche Funktionsänderung bewirken, wird der Kunde vorab informiert

4. Kunden-App / Webportal

- Verfügbar für iOS (ab Version 16.4) und Android (ab Version 5.0) sowie als Webportal im Browser
- Zugang mit persönlichen Anmeldedaten (E-Mail + Passwort)
- Funktionen: Monitoring-Dashboard, Einstellungen für Optimierung und Komfortgrenzen, Verbrauchshistorie, Benachrichtigungen, Kontakt zum Support

5. Voraussetzungen beim Kunden

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des HEMS müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Voraussetzung	Details
Smart Meter	Intelligenter Stromzähler mit aktivierter Kundenschnittstelle.

Voraussetzung	Details
	Die Kundenschnittstelle muss mittels Sicherheitsschlüssel freigeschalten werden. Sofern dieser Schlüssel noch nicht vorhanden ist, kann er seitens EVN AG über die Ausstellung einer Vollmacht beantragt werden. Die vorbereitete Vollmacht ist unter https://power-share.io/poella/ zu finden.
WLAN oder LAN	Breitband-Internet (min. 2 Mbit/s Download, 1 Mbit/s Upload), dauerhaft verfügbar Empfang am Installationsort des Energy-Agent
Optional:	
PV-Anlage	Optional, aber für Optimierungsfunktionen empfohlen
Batteriespeicher	Optional; für Eigenverbrauchsoptimierung und Flexibilitätsvermarktung empfohlen
Weitere flexible Geräte	Beispielweise Ladestationen, Smarte-Steckdosen
Zustimmung Netzbetreiber	Freischaltung Smart-Meter-Schnittstelle über Sicherheitsschlüssel

Der Anbieter prüft die Kompatibilität der Kundenanlage vor Installation. Ist eine ordnungsgemäße Installation nicht möglich, wird der Kunde unverzüglich informiert.

Im Rahmen dieser Prüfung erhebt der Anbieter die relevanten Angaben zur Anlagenkonfiguration des Kunden (vorhandene Geräte, Hersteller, Schnittstellen). Auf dieser Grundlage wird der erforderliche Lieferumfang festgelegt und der Kunde darüber informiert.

5.1 Funktionsumfang nach Anlagenkonfiguration

Anlagenkonfiguration	**Verfügbare Funktionen**
Nur Smart Meter	Energiemonitoring, EEG-Prognosen
Smart Meter + PV-Anlage	+ Einspeise-Monitoring, Erzeugungsprognosen
Smart Meter + PV + Batteriespeicher	+ Eigenverbrauchsoptimierung, Speichersteuerung
Smart Meter + PV + Batterie + steuerbare Verbraucher	+ Lastverschiebung, vollständige Flexibilitätssteuerung

6. Service-Level

6.1 Systemverfügbarkeit

- Zielverfügbarkeit der Serviceplattform: **97 %** im Jahresmittel (gemessen an den Kalenderminuten eines Jahres). Bei Unterschreitung besteht kein Anspruch auf Minderung oder Schadenersatz. Die Verfügbarkeitswerte dienen der Orientierung und werden im Rahmen des Pilotbetriebs angestrebt.
- Geplante Wartungsfenster (max. 4 Stunden/Monat, nach Möglichkeit nachts) zählen nicht als Nichtverfügbarkeit
- Bei einem Ausfall der Internetverbindung des Kunden arbeitet das Edge-Gateway im lokalen Modus weiter (lokale Optimierung ohne Cloud-Funktionen)

6.2 Support

Kanal	Verfügbarkeit
E-Mail	Mo–Fr, [09:00–17:00] Uhr, Antwort innerhalb von 2 Werktagen
Telefon	Mo–Fr, [09:00–17:00] Uhr
Fernwartung	Nach Terminvereinbarung
Vor-Ort-Service	Nach Terminvereinbarung, bei Störungen die nicht per Fernwartung behebbar sind

6.3 Reaktionszeiten bei Störungen

Priorität	Beschreibung	Reaktionszeit
Kritisch	Totalausfall des Systems, kein lokaler Betrieb möglich	Nächster Werktag
Hoch	Teilausfall (z.B. keine Optimierung, aber Monitoring funktioniert)	3 Werktage
Normal	Eingeschränkte Funktion, Einzelgeräte betroffen	5 Werktage

7. Kompatible Anlagenkomponenten

Die aktuelle Liste kompatibler Wechselrichter, Batteriespeicher und sonstiger Geräte wird auf der Website des Anbieters unter https://power-share.io/geraete veröffentlicht und laufend aktualisiert. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses werden insbesondere folgende Hersteller unterstützt:

- Wechselrichter: Fronius, Huawei
- Batteriespeicher: Fronius, BYD, Huawei
- Steuerbare Verbraucher: Ladestationen (KEBA, go-e)

8. Nicht im Leistungsumfang enthalten

Folgende Leistungen sind **nicht** Bestandteil dieses Vertrags:

- Lieferung, Installation oder Wartung von PV-Anlagen, Batteriespeichern, Wechselrichtern oder sonstigen Anlagenkomponenten des Kunden

- Bereitstellung eines Internetanschlusses
- Beantragung oder Umstellung des Smart Meters beim Netzbetreiber
- Elektroinstallationsarbeiten über die Montage der HEMS-Geräte hinaus
- Steuerliche oder rechtliche Beratung zur Energiegemeinschaft oder Einspeisevergütung. Für Fragen zur EEG wenden Sie sich bitte an die EZN (E-Mail: support@ezn.at).
- Garantie bestimmter Einsparergebnisse oder Erträge aus Flexibilitätsvermarktung

9. Datenzugang und Datenexport (Data Act)

9.1 Datenkategorien gemäß Data Act

Das HEMS als vernetztes Produkt und die damit verbundenen Dienste generieren folgende Daten:

a. Produktdaten (Art. 2 Nr. 15 Data Act)
   Daten, die unmittelbar durch den Betrieb der HEMS-Hardware generiert werden:
   - Energiedaten: Verbrauch, Erzeugung, Einspeisung, Eigenverbrauch (Erfassung im 10-Sekunden-Intervall; Speicherung lokal auf dem Energy-Agent sowie in der Serviceplattform in 15-Minuten Intervallen)
   - Speicherdaten: Ladezustand (SOC), Lade-/Entladezyklen (kontinuierliche Erfassung)
   - Gerätesteuerdaten: Schaltbefehle an steuerbare Verbraucher (ereignisbasierte Erfassung)
   - Technische Betriebsdaten: Gerätestatus, Firmware-Version, Fehlermeldungen, Verbindungsqualität (kontinuierliche Erfassung)

   Die Produktdaten werden sowohl lokal auf dem Energy-Agent als auch auf der Serviceplattform des Anbieters gespeichert. Die Speicherdauer auf der Serviceplattform ergibt sich aus der Datenschutzinformation (Anlage 2).

b. Verbundene-Dienst-Daten (Art. 2 Nr. 16 Data Act)

   Daten, die durch die Nutzung der cloudbasierten Dienste (Serviceplattform, Kunden-App, Webportal) generiert werden:

   - Optimierungsempfehlungen und Prognosen
   - EEG-Zuordnungsdaten
   - App-Nutzungsdaten (Login-Zeitpunkte, genutzte Funktionen)

   Diese Daten werden ausschließlich auf der Serviceplattform gespeichert.

9.2 Zugang über App und Webportal

Der Kunde kann seine HEMS-Daten jederzeit über die Kunden-App bzw. das Webportal einsehen. Folgende Ansichten stehen zur Verfügung:

- Echtzeit-Dashboard (aktuelle Energieflüsse)
- Historische Auswertungen (Tages-, Wochen-, Monats-, Jahresansicht)

Die Produktdaten stehen dem Kunden über die Kunden-App bzw. das Webportal in nahezu Echtzeit zur Verfügung (Verzögerung abhängig von der Internetverbindung des Kunden, in der Regel unter 30 Sekunden). Historische Daten können als Datenexport heruntergeladen werden.

9.3 Datenexport

Der Kunde kann seine HEMS-Daten über die App bzw. das Webportal herunterladen. Der Export umfasst:

- Energiedaten in 15-Minuten-Auflösung
- Speicherdaten (Tageswerte)
- Gerätesteuerdaten (Ereignisliste)

Exportformat: CSV (semikolongetrennt, UTF-8). Weitere maschinenlesbare Formate (z.B. JSON) können vom Anbieter ergänzt werden.

Der Datenexport ist für den Kunden kostenlos.

9.4 Weitergabe an Dritte

Auf Verlangen des Kunden übermittelt der Anbieter die in Abschnitt 9.1 genannten HEMS-Daten an einen vom Kunden benannten Dritten. Der Kunde stellt dem Anbieter die erforderlichen Kontaktdaten und technischen Angaben des Dritten zur Verfügung. Die Übermittlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Verlangens in dem unter Abschnitt 9.3 genannten Format.

Stand: 20.10.2026